

주의 및 통보

1. 제 목 : 계약 방법 및 업체 자격 확인 미흡
2. 관계기관 : ☆☆원, ◇◇원
3. 내 용

가. 업무개요

◇◇원 및 ☆☆원에서는 운영에 필요한 물품을 구입하고 이용자의 편의 제공을 위하여 원내 시설 개선 공사 등을 목적으로 계약을 체결하고 있습니다.

나. 계약방법에 관한 사항

수의계약 체결 시에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 해당 여부를 확인하여야 하며, 업체가 소기업·소상공인 자격을 보유하였을 경우 2천만원 이하는 수의계약으로 체결할 수 있으며 2천만원 초과 1억원 이하인 경우 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 2항에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 해야 한다고 정하고 있습니다.

그런데 22년 복지사업부서 종합감사 기간 동안 ◇◇원의 수의계약 내역을 확인한 결과, 추정가격 2천만원 초과 용역 계약을 추진하며 전자조달시스템을 이용하지 않고 [표 1]과 같이 수의계약을 체결한 것이 확인되었습니다.

[표 1] 2천만원 초과 수의계약 내역

계약건명	계약기간	계약금액	계약상대자	보유자격
◇◇원 장례행사 위탁용역	'21.4.1. ~'22.3.31.	???천원	☆특수여객	소기업(소상공인)

다. 계약업체 자격에 관한 사항

「건설산업기본법」 제9조(건설업의 등록 등) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사

등)에 따르면 1천5백만 원 이상의 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등)에서는 실내건축공사업 및 시설물유지관리업의 업무내용을 [표 2]과 같이 정하고 있습니다.

[표 2] 전문건설업 업종별 업무내용

구분	건설업종	업무내용	비고
전문 공사 업종	실내건축 공사업	· 건축물의 내부를 용도와 기능에 맞게 건설하는 실내 건축 및 목재구조물 등을 설치하는 공사	· 실내공간의 구조체 제작 및 마감공사, 목재 등을 사용한 칸막이 공사, 목재 구조물·공작물 등을 축조 혹은 장치하는 공사 등
	시설물유 지관리업	· 시설물의 완공 이후 그 기능을 보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물에 대하여 일상적으로 점검·정비하고 개량·보수·보강하는 공사	· 건축물의 경우 증축·개축·재축 및 대수선 공사 제외 · 건축물을 제외한 그 밖의 시설물의 경우 증설·확장공사 및 주요구조부를 해체한 후 보수·보강 및 변경하는 공사 제외 · 전문건설업종 중 1개 업종의 업무내용만으로 행하여지는 건축물의 개량·보수·보강공사 제외

따라서 계약담당자는 1천5백만 원 이상의 전문공사를 추진할 경우 해당 전문건설업 면허 등록여부를 확인하여 해당 자격을 보유한 업체와 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 22년 복지사업부서 종합감사 기간 동안 ◇◇원 및 ☆☆원의 공사계약 내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 각 공사는 전문건축공사업을 보유한 업체가 수행하여야 하나, 무자격 일반사업자와 수의계약을 체결한 것이 확인되었습니다.

[표 3] 무자격 공사 계약 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

기관명	계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자	필요 자격
◇◇원	복지타운 관리동 지하주차장 배수로 유지보수 공사	'21.12.14. ~ '21.12.27.	???	업체7	시설물유지관리업
☆☆원	온라인스튜디오 방음 공사	'22. 8.11. ~ '22.8.17.	???	업체8	실내건축공사업

5. 관계기관 의견

- ◇◇원 및 ☆☆원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

6. 조치할 사항

○ ☆☆원장, ◇◇원장은

- 공사, 용역 등 계약 체결 시 관련 법령을 준수하여 주시기 바라며, (통보)

○ □□이사, ☆☆원장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)